

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2333/2533

สภาอากาศไทย

โจทก์

นายใช้เก่า แซ่ตั้ง หรือ ตั้งใช้เก่า แซ่ตั้ง

จำเลย

นายใช้เก่า แซ่ตั้ง หรือ ตั้งใช้เก่า แซ่ตั้ง

จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยยื่นฎีกาคำสั่งศาลอุทธรณ์ หากโจทก์บังคับคดีกับจำเลย เมื่อศาลฎีกามีคำสั่งหรือพิพากษากลับคำสั่งของศาลอุทธรณ์จำเลยจะได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 49)

จำเลยขาดนัดยื่นคำให้การ จำเลยยื่นคำร้องขอยื่นคำให้การ

ศาลชั้นต้นไม่อนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยขนย้ายทรัพย์สินและบริวารออกไปจากที่ดินบางส่วนที่ดินโฉนดที่ 927 และเรือนอนบ้านเลขที่ 13 ซอยเย็นจิตต์แขวงทุ่งวัดดอน เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร และส่งมอบคืนให้โจทก์ในสภาพเรียบร้อยและให้จำเลยชำระเงินให้โจทก์เดือนละ 3,000 บาท นับจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลย

และบริวารจะรื้อถอนและขนย้ายทรัพย์สินและบริวารออกพร้อมกับส่งมอบการครอบครองที่ดินพิพาทคืนให้โจทก์จนเสร็จสิ้น

จำเลยอุทธรณ์ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ (อันดับ 30)

จำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลชั้นต้นที่สั่งไม่รับอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งให้ยกคำร้อง (อันดับ 33,42)

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 46,45)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ไม่มีเหตุสมควรให้ทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกาให้ยกคำร้อง คำคำร้องเป็นพับ

พิเคราะห์แล้ว ไม่มีเหตุสมควรให้ทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกาให้ยกคำร้อง คำคำร้องเป็นพับ

(เจริญ นิลเอสงฆ์-ก้าน อันนันทน์-อัมพร ทองประยูร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ